

עין משפט ור מוצה

קבא א מיי פ"א מה' תפילין הלכה יג סג עשין קצב טו"ש"ע י"ד ס' רפא סטף א וטו"ש"ע א"ח סימן לט סטף ו:

קבב ב מיי שס ופ"י מה' יסוה"ת הל"ח סג שס טו"ש"ע י"ד שס וטו"ש"ע א"ח שס סטף ד ונרב אלפס ע"ש:

קבג ג מיי פ"א מה' תפילין ה' יג טו"ש"ע שס סטף ה:

ד מיי פ"א מה' תפילין אסרות ה"ד:

קבד ה מיי פ"א מה' תפילין ה' יג טו"ש"ע שס סטף א וטו"ש"ע י"ד ס' רפא סטף ג: קבד ו מיי שס פ"א ה' טו סג עשין כ טו"ש"ע א"ח ס' לז סטף מח ונרב אלפס ה' תפילין דף סח. ע"ש:

ז וטו"ש"ע י"ד ס' רפא סטף ו' צו:

קבז ח מיי שס פ"א ה' יג סג שס סטף ג וט"ש"ע מ"א ס' ק"ק ו וטו"ש"ע י"ד ס' רפא סטף ג:

קבו ט י מיי פק' י מה' גירושין ה' יג סג עשין מח טו"ש"ע א"ח ס' יג סג סטף ג:

כ וטו"ש"ע א"ח ס' יג סג סטף ו:

מוסף תפלות

א. לפנינו שם הוי: מתוך שאתה נאמן להפסיד שברך, אתה נאמן להפסיד ס"ת. אלמא ס"ת (נמי) בעיני עובד לשמו. רמ"ן (פרימא מוטוט נב" דק' תמים). ב. ואין לחלק בין גיילין שהן ענין המצוה לעור של תפילין שהן תשמישי מצוה, בדעור של תפילין נמי הא איכא שו"י של תפילין דחשיב ממש כתיבה כפי במה מרליקין, ועוד דבפי התכלית מייחזי תנאי מציקן וזהב אצטית שהוה עיקר המצוה. תוס' הרא"ש. ג. אי"ח הומנה לאו מילתא היא, דאי מילתא היא אפשר בחיתוך העור ובחיתוקים קטנים בני לשוויי לשמה. תוס' מנחות מב: ד"ה עה. ד. והתם מדמי טווייה לשמה לעיבוד דהבא וה"ה צביעי. תוס' סנהדרין מח: ד"ה אג"ס. ה. שלוקחין אותן ביהר מדמיהן עד טרפעיקן. תוס' הרא"ש. ו. ודאין ארץ מביה עילוי טרפעיקן. תוס' הרא"ש. ז. וכנגדו היו בספרים לפי דמיהם. תוס' הרא"ש.

פסקי ר"ד

אמר רב בוריא לרב אשי ויתר על דמיהם הוא דאין לוקחיהן פי מפני טורח הצבור אי נמי שלא יתגרו לשלול אותו הא בכדי דמיהן לוקחין שי"מ ס"ת שנמצא ביד עובד כוכבים קורין בו דילמא ליגנו. אמר רב נחמן נקטי ס"ת שכתבו אפיקורוס ישרף. פי' שהוא ארוך לעז"ז וכל מחשבתו הוא לה וכל האזכורת לשם ע"ז שלו. כתבו עובד כוכבים יגנו פי' דלא אמרי' סתם מחשבת עובד כוכבים לעז"ז אלא הדבר ספק הילכך אין שורפין אותו ואין קורין בו אלא טעון גנייה נמצא ביד אפיקורוס יגנו פי' שאין ידוע מי כתבו נמצא ביד עובד כוכבים אמרי

לה יגנו ואמרי לה קורין בו מ"ד קורין בו דאמרי' מישראל זבניה או שקליה באונס כדי למוכרו לישראל ומ"ד יגנו שמה הוא כתבו ופסול. ותי' חזנא בריה דרבא מפשרוניא ס"ת ותפילין ומוזוות אפיקורוס ועובד כוכבים ועבד ואשה וקטן וכותי וישראל משומד פסולין שנאמר וקשרתם ותכתבם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה. ואשה אינה בקשירה דה"ל מצות עשה שהזמן גרמא דלילה ושבת לאו זמן תפילין נינהו ומסור וישראל אפיקורוס פרוק מעליהן עול שבוים ואע"ז דאשת מחביבא במוזהא כדתנן בברכות (דף כ) חייבים במוזהא כיון דאינה רשאית לכתוב תורה ותפילין אינה רשאית לכתוב מוזהא ולא ברעיה כתיבת מוזהא מחביבת ס"ת ותפילין וכל שפסול בזה פסול בזה: ת"ר מעלין על דמיהן עד כדי טרפעיקין מאי טרפעיקין אמר רב ששת אסתירה פי' סלע מדינה שהיא שמנית שסלע צורר דהיינו חצי דינר צורר ורשאין לקנות התפילין מן המוצאים כל זוג בחצי דינר ואין זו עילוי הניכר שיתנו לבם לשלול מהן. היאה טייעתא דאיתא חיתא דתפילי לקמיה דאבי א"ל אבי' והבתינהו ריש ריש בתמרי אימלי ויהרא שקלא שדנתהו בנהרא אמר אבי לא איבעי לי למולינהו באפה כולי האי: **מתני'** המוציא את אשתו משום ש"ר. כלומר שיצא עליה לעז של זנות לא יחזיר ויורה

מה:

אמרי' זה קורין בו. פי' בקונטרס דהוה ליה ספק ספיקא דשמא ישראל כתבו ואפילו כתבו עובד כוכבים שמה כתבו למכור לישראל ולא לשם עבודת כוכבים ואין נראה דרז נחמן קאמר כתבו עובד כוכבים יגנו והיינו אפילו כתבו למכור לישראל

לדקמן מפרש טעמא משום כל שאינו בקשירה אינו כתיבה אלא טעמא דאמרי לה קורין זו משום דאיכא למתלי טפי שישראל כתבו דאין דרך עובד כוכבים לכתוב: **והא** דתניא יגנו האי תנא הוא. הוה מזי למימר דרשב"ג הוא דבעי כתיבה לשמה כדאמר בסמוך אלא מיייתי תנא דאירי זה זהדאי: **בר'** שישנו בקשירה ישנו בכתיבה. מכאן אומר ר"ת דאין אשה אוגדת לולב ועושה ציצית כיון דלא מיפקדה ואין נראה דהא מדפסלינן ברבי התכלת (מנחות דף מב). ציצית עובד כוכבים דלר"ש דר"ש בני ישראל ועשו ולא בעודי כוכבים מכלל דאשה כשרה ואמרינן נמי סוכת גנז"ך כשרה כפ"ק דסוכה (דף ס: דוקא כפ"ת ותפילין ומוזוות דתנינן וקשרתם וכתבתם דרשין הכי: **עד** שיעבדם אשמן. כרשב"ג קי"ל דבעי עיבוד לשמה כדמוכח בהנזקין (לקמן דף נד): דההוא דלמא לקמיה דרבי אבהו א"ל ס"ת שכתבתי גיילין שלו לא ענדתים לשמן ומסיק דנאמן אתה להפסיד שכך ואין אתה נאמן להפסיד ס"ת^א והא דאפליגו אצי' ורנא כפ' נגמר הדין (סנהדרין דף מח): בהזמנה אי מילתא היא ומוקי התם פלוגתאיהו בפלוגתא דרשב"ג ורבנן לא כמו שפי' שם בקונטרס דאצי' דאמר מילתא היא כרשב"ג דבעי עיבוד לשמן דאס כן קשיא הלכתא אהלכתא דקי"ל כרנא לגבי אצי' כר מיע"ל קי"ס^ב אלא מפרש ר"ת דאצי' כרנא דלא בעי עיבוד לשמן דסגי כשרה הומנות שמתקנין הקלפים ומשרטטין אותם לשמן כיון דהזמנה מילתא היא ורנא כרשב"ג דבעי עיבוד לשמן ולא הומנה מועט^ג ואע"ג דאמרינן בהתכלת (מנחות דף מב): דרז כרנאן ושמואל כרשב"ג והלכתא כרז באסורי הכא הלכתא כשמואל ואף ע"ג דלמא ליה התם אצי' לרז שמואל כר יהודה האי תכלתא היכי כציעיתו לה א"ל מיייתי לן דס חלוון וסמניט ורמינן לה ציורה ושקלינן פורתא צביעתא וטעמינן לה באדורא ושדינן להאיא ציעתא וקלינן להאי אדורא כנורא משמע דבעינן צביעה לשמן^ד צ"ל דאצי' לא קיצלה דאיהו לא בעי לא עיבוד ולא טוייה ולא צביעה לשמני^ה: **מע"ל**ין בדמיהן עד כדי טרפעיקן. מתוך פי' הקונט' משמע דקאי גס אספרים^ו וקלת מימה דאין דקאי הש"ס ספרים שדמינן יקרים להעלות כדי טרפעיק^ז כמו בתפילין ומוזוות לכך נראה דקאי אבתפילין ומוזוות: **י'** **ע'יבוד** אשמן בעי כתיבה אשמן א' בעי.

שאלו עור בהמה טמאה פסולות עור בהמה טהורה כשרות ואע"פ שלא עיבדן לשמן רבי שמעון בן גמליאל אומר אפילו עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן אמר רבה בר שמואל בגר שחזר לסורו לסורו כ"ש ידהוי ליה מין אמר רב אשי ישחזור לסורו משום יראה תנו רבנן מעלין בדמיהן עד כדי טרפעיק מאי טרפעיק אמר רב ששת איסתירא היא טייעתא דאייתי חיתא דתפילי לקמיה דאביי אמר לה יהבת לי ריש ריש בתמרי אימליא ויהרא שקלא שדתינהו בנהרא אמר לא אבעי לי לזלוזלינהו באפה כולי האי: **מתני'** ^ההמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר ר"מ אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר א"ר אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה אמר ר' יוסי בר' יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם אם איני מוגרשך וגרשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם: **גב'** א"ר יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ויהוא שאמר לה משום שם רע אני מוציאך משום

שאני יכול להפר אצל חכם יכול להתיר אצל הגט לאחר שנשא לאחר ויאמר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתיר לא הייתי מגרשה: שאינו צריך חקירת חכם. אלא הוא יכול להפר לא הוצרכו חכמים לאסור עליו מלהחזירה לפי שאינו יכול לקלקלה ולומר אילו הייתי יודע כפי נדר פתוח הוא ויהי לו להפר ולא היפר: **לא אסור**

זה. שצריך חקירת חכם להחזיר: **אלא מפני זה**. שאינו צריך דנצריך לא היה לנו לחוש לקלקול לפי שאינו יכול לומר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתירו לא הייתי מגרשך דאין אדם רואה שמתכווה אשתו צצית דין כפני חכם ליתך לצית דינו ולישאל על נדרה אלא מפני נדר שאינו צריך חכם ובעל יכול להפר אסרו את כולן שלא יאמר אילו הייתי יודע שהייתי יכול להפר לא הייתי מגרשך: **מעשה צידון כו'**. בגמ' מפרש מאי קאמר ומה אשמועינן: **מפני סיוקן העולם**. בגמ' מפרש: **גב'** **והוא שאמר לה**. בשעת גירושין:

לא יגנו ואמרי לה קורין בו מ"ד קורין בו דאמרי' מישראל זבניה או שקליה באונס כדי למוכרו לישראל ומ"ד יגנו שמה הוא כתבו ופסול. ותי' חזנא בריה דרבא מפשרוניא ס"ת ותפילין ומוזוות אפיקורוס ועובד כוכבים ועבד ואשה וקטן וכותי וישראל משומד פסולין שנאמר וקשרתם ותכתבם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה. ואשה אינה בקשירה דה"ל מצות עשה שהזמן גרמא דלילה ושבת לאו זמן תפילין נינהו ומסור וישראל אפיקורוס פרוק מעליהן עול שבוים ואע"ז דאשת מחביבא במוזהא כדתנן בברכות (דף כ) חייבים במוזהא כיון דאינה רשאית לכתוב תורה ותפילין אינה רשאית לכתוב מוזהא ולא ברעיה כתיבת מוזהא מחביבת ס"ת ותפילין וכל שפסול בזה פסול בזה: ת"ר מעלין על דמיהן עד כדי טרפעיקין מאי טרפעיקין אמר רב ששת אסתירה פי' סלע מדינה שהיא שמנית שסלע צורר דהיינו חצי דינר צורר ורשאין לקנות התפילין מן המוצאים כל זוג בחצי דינר ואין זו עילוי הניכר שיתנו לבם לשלול מהן. היאה טייעתא דאיתא חיתא דתפילי לקמיה דאבי א"ל אבי' והבתינהו ריש ריש בתמרי אימלי ויהרא שקלא שדנתהו בנהרא אמר אבי לא איבעי לי למולינהו באפה כולי האי: **מתני'** המוציא את אשתו משום ש"ר. כלומר שיצא עליה לעז של זנות לא יחזיר. משום נדר לא יחזיר ויורה

השולח פרק רביעי גיטין

מתני' **מפני סיוקן העולם**. אי משום דוחקא דליצורא אי משום דלא ליגרבו ולייתו טפי: **גב'** **קורין זו**. ולא חיישין שמה הוא כתבו לשם עבודת כוכבים ופלוגתא היא לקמיה: **דילמא**. הך דדייקא מתני' הא ככדי דמיהן לוקחין ליגנו קאמר ואין מניחין אותו צידו שמה כשר הוא וגומזין אותו מספיקא: **מין**. האדוק בעבודת כוכבים כגון כומר^י: **ישרף**. דודאי לשם עבודת כוכבים כתבו: **כתבו עובד כוכבים יגנו**. כדלקמן: **נמלא ציד מין יגנו**. ספק כתבו ספק נמלא וכשר הוא: **נמלא ציד עובד כוכבים אמרי לה יגנו**. מספיקא שמה הוא כתבו: **ואמרי לה קורין זו**. דספק ספיקא הוא שמה ישראל כתבו ואס ממלא לומר הוא כתבו שמה למכור לישראל כתבו ולא לשם עבודת כוכבי: **דר"ה** בשמיטת חולין כפ' שני (דף לח:): **מפשונו**. שם מקום: **מסור**. מלשין: עבד ואשה אינן בקשירה דמ"ע שהזמן גרמא היא דלילה ושבת לאו זמן תפילין הוא^י: **כוס**. גירי אריות הן: **מומר ומסור**. היי פרוק מעליהן עול: **כפיצה לשמן לא בעי**. כתיבה: **אינן**. לתפילין זהב: **שטלה**. לשון טלאי כלומר עשה חיפוי כסם שלהן בעור בהמה טמאה: **פסולות**. דלמדי (שמות יג) כפיך מן המותר כפיך: **נדר שחזר לפסור**. רע. וההוא דצ"ן גר הוה וחזר לסורו ויודע דבעי לשמן: **מחמת יראה**. וירא לפסו שא לא יתגרסו הכותים: **ס"ר מעלין דמיהן**. אע"פ ששינוי אין לוקחין אותו ציותר מדמיהן טעמא שלא יתנו לז ויטריחו לשלול ספרים אצל דבדב מועט לשמה ויטריחו דמיהן טרפעיק לא מוכחא מילתא כולי האי: **איספירא**. סלע מדינה שמינית שצסלע צורי דהיינו חצי דינר והכי מפרש כתיבות פרק אע"פ (דף סד:): **טייעפא**. ישמעאלית: **חייפא**. שק קטן: **ריש ריש**. זוג זוג של ראש ושל זרוע: **אימליא ויהרא**. נתמלאת ארס מרוב כעס: **במתני'** **משום ש"ר**. שיאל עליה לעז זנות: **משום נדר**. שנדרה ואמר אי אפשי באשה נדרנית: **לא יחזיר**. ואפי' נתמלא דברים גדלים או הנדר התירו חכם. וטעמא פליגי בה אמורא^י איכא למ"ד משום קלקולא ואיכא למ"ד קנס הוא שלא יהו צנות ישראל פרוצות צערות ונצנצות: **שידעו בו רבים**. צערות כרבים: **לא יחזיר**. דאין לו הפרה ורבי יהודה לא חייש לקלקולא אלא שלא יהו צנות ישראל פרוצות נצנצות הלכך אי נדרה נדר כרבים פרוצות הוא נצנדרים וקנסו: **ושלא ידעו זו רבים**. דיש לו הפרה לא קנסו: **כל נדר שצריך חקירת חכם**. ליתך לפני חכם ולבקש פתח ומכרטה וליקן העצל יכול להפר: **לא יחזיר**. דר"מ סבר טעמא משום קלקולא הלכך נדר שאינו יכול להפר אצל חכם יכול להתיר יכול הוא לקלקל את הגט לאחר שנשא לאחר ויאמר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתיר לא הייתי מגרשה: שאינו צריך חקירת חכם. אלא הוא יכול להפר לא הוצרכו חכמים לאסור עליו מלהחזירה לפי שאינו יכול לקלקלה ולומר אילו הייתי יודע כפי נדר פתוח הוא ויהי לו להפר ולא היפר: **לא אסור**

משום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר ר"מ אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר א"ר אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה אמר ר' יוסי בר' יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם אם איני מוגרשך וגרשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם: **גב'** א"ר יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ויהוא שאמר לה משום שם רע אני מוציאך משום שאני יכול להפר אצל חכם יכול להתיר יכול הוא לקלקל את הגט לאחר שנשא לאחר ויאמר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתיר לא הייתי מגרשה: שאינו צריך חקירת חכם. אלא הוא יכול להפר לא הוצרכו חכמים לאסור עליו מלהחזירה לפי שאינו יכול לקלקלה ולומר אילו הייתי יודע כפי נדר פתוח הוא ויהי לו להפר ולא היפר: **לא אסור** זה. שצריך חקירת חכם להחזיר: **אלא מפני זה**. שאינו צריך דנצריך לא היה לנו לחוש לקלקול לפי שאינו יכול לומר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתירו לא הייתי מגרשך דאין אדם רואה שמתכווה אשתו צצית דין כפני חכם ליתך לצית דינו ולישאל על נדרה אלא מפני נדר שאינו צריך חכם ובעל יכול להפר אסרו את כולן שלא יאמר אילו הייתי יודע שהייתי יכול להפר לא הייתי מגרשך: **מעשה צידון כו'**. בגמ' מפרש מאי קאמר ומה אשמועינן: **מפני סיוקן העולם**. בגמ' מפרש: **גב'** **והוא שאמר לה**. בשעת גירושין: **מפני סיוקן העולם**. בגמ' מפרש: **גב'** **והוא שאמר לה**. בשעת גירושין:

לא יגנו ואמרי לה קורין בו מ"ד קורין בו דאמרי' מישראל זבניה או שקליה באונס כדי למוכרו לישראל ומ"ד יגנו שמה הוא כתבו ופסול. ותי' חזנא בריה דרבא מפשרוניא ס"ת ותפילין ומוזוות אפיקורוס ועובד כוכבים ועבד ואשה וקטן וכותי וישראל משומד פסולין שנאמר וקשרתם ותכתבם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה. ואשה אינה בקשירה דה"ל מצות עשה שהזמן גרמא דלילה ושבת לאו זמן תפילין נינהו ומסור וישראל אפיקורוס פרוק מעליהן עול שבוים ואע"ז דאשת מחביבא במוזהא כדתנן בברכות (דף כ) חייבים במוזהא כיון דאינה רשאית לכתוב תורה ותפילין אינה רשאית לכתוב מוזהא ולא ברעיה כתיבת מוזהא מחביבת ס"ת ותפילין וכל שפסול בזה פסול בזה: ת"ר מעלין על דמיהן עד כדי טרפעיקין מאי טרפעיקין אמר רב ששת אסתירה פי' סלע מדינה שהיא שמנית שסלע צורר דהיינו חצי דינר צורר ורשאין לקנות התפילין מן המוצאים כל זוג בחצי דינר ואין זו עילוי הניכר שיתנו לבם לשלול מהן. היאה טייעתא דאיתא חיתא דתפילי לקמיה דאבי א"ל אבי' והבתינהו ריש ריש בתמרי אימלי ויהרא שקלא שדנתהו בנהרא אמר אבי לא איבעי לי למולינהו באפה כולי האי: **מתני'** המוציא את אשתו משום ש"ר. כלומר שיצא עליה לעז של זנות לא יחזיר. משום נדר לא יחזיר ויורה

לה יגנו ואמרי לה קורין בו מ"ד קורין בו דאמרי' מישראל זבניה או שקליה באונס כדי למוכרו לישראל ומ"ד יגנו שמה הוא כתבו ופסול. ותי' חזנא בריה דרבא מפשרוניא ס"ת ותפילין ומוזוות אפיקורוס ועובד כוכבים ועבד ואשה וקטן וכותי וישראל משומד פסולין שנאמר וקשרתם ותכתבם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה. ואשה אינה בקשירה דה"ל מצות עשה שהזמן גרמא דלילה ושבת לאו זמן תפילין נינהו ומסור וישראל אפיקורוס פרוק מעליהן עול שבוים ואע"ז דאשת מחביבא במוזהא כדתנן בברכות (דף כ) חייבים במוזהא כיון דאינה רשאית לכתוב תורה ותפילין אינה רשאית לכתוב מוזהא ולא ברעיה כתיבת מוזהא מחביבת ס"ת ותפילין וכל שפסול בזה פסול בזה: ת"ר מעלין על דמיהן עד כדי טרפעיקין מאי טרפעיקין אמר רב ששת אסתירה פי' סלע מדינה שהיא שמנית שסלע צורר דהיינו חצי דינר צורר ורשאין לקנות התפילין מן המוצאים כל זוג בחצי דינר ואין זו עילוי הניכר שיתנו לבם לשלול מהן. היאה טייעתא דאיתא חיתא דתפילי לקמיה דאבי א"ל אבי' והבתינהו ריש ריש בתמרי אימלי ויהרא שקלא שדנתהו בנהרא אמר אבי לא איבעי לי למולינהו באפה כולי האי: **מתני'** המוציא את אשתו משום ש"ר. כלומר שיצא עליה לעז של זנות לא יחזיר. משום נדר לא יחזיר ויורה

מסורת הש"ס

א) [ע"י פרש"י עידין ה. ד"ה והאמרי]. ב) [וחלין יג. לח: קטן: ע"ז לב: א] א. מנחות מב. ע"ש. ד) [פ"א ל"ג. א] [מוספתא דמס' ע"ז פ"ג ה"ב, א] מנחות מב: סנהדרין מח: א) [כתיבות סד. א]. ח) יצמות כה. כתיבות עד: [לקמן מו: א]. ט) כפ"א במקום כה"ד: מין יהודי שאינו מאמין לדברי ח"ל. ווע"י הגהות מהרי"ץ חיות, א) [מנחות לו: א]. יא) [לקמן מו: א]. יב) נ"ב ומסיק שמתוך אשמה נאמן להפסיד שכך אתה נאמן להפסיד ס"ת, וכ"ה בגמ' לקמן. יג) [ועיין חוס' סנהדרין מח: ד"ה אע"פ וחוס' מנחות מב: ד"ה עד, יד) שייך לעיל.

תורה אור השלם

א. ושמעתם את דברי אלה על לבבכם ויעל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם ויהיו לטעופת בין עיניכם. ותכתבתם על מוזוות ביתך וגבשצריך: דברים יא, כ

גליון הש"ס

גכ' ס"ת שכתבו מין ישרף. ע"י שבת קטן ע"א מד"ה ספרי: ורש"י ד"ה בגר שחזר לבסור. עיין רש"י אריות דף יג ע"א ד"ה א"ל:

מוסף רש"י

נקטינן מסורת מאבותינו ממהי מרבותינו (ומבין ה.ה. ציפן וזהב. לתפילין, פסולות הנכנס, דמיהם של עור בעינן דאפילו קשרתין אינן אלא כדלושות נמנין כדאמרינן בקיטין (מנחות מב). או שטלה עליהן עור בהמה טמאה. שעשה כמים של עור בהמה טמאה, פסולות. כדאמרינן ספרם שגמג שגלים (שבת קמ). למען מהיה מותר ה' כפיך מן המותר כפיך (מנחות מב). משום שם רע לא יחזירי משום נדר לא יחזירי. איכא למ"ד משום קלקולא, שאס אתה אומר יחזיר שמה תלך ומשא ומתא שם רע שאינו שם רע, או נדר נעקר ע"י חכם, ומקלקלה זו וחומר אילו הייתי יודע שכן הוא, אפילו טענין לי מאה מנה לא הייתי מגרשך, לפיך אומרינו לו הוי יודע שמוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר לא יחזיר, ואס כפיצה עלך לא תמחר להוציאה, וזי אחי מו לקלקל לא מנימין, הכי יודע שנאסרה עליו ולא תס לבדוק את הדבר, (מנחות עד): או: אס כפיצה עלך לא ובקש הימר לגדרה, ואי מגרש לה מהשאר ודאי ששאלה היא עליו ותו לא מתי בעוק גיטה כדכתיב שקר (מנחות כה). ואיכא למ"ד כדי שלא יהו צנות ישראל פרוצות צערות ובנצנצות (שם). כל נדר שידעו בו רבים. שדמיו כפני עשרה, לא יחזירי. קסבר טעמא משום שלא יהו פרוצות נצנצות, וזי נדרה כפני רבים חזר נדר שאין לו הפרה לא קנסו: **לא אסור** זה. שצריך חקירת חכם. ליתך לפני חכם ולבקש פתח ומכרטה וליקן העצל יכול להפר: **לא יחזיר**. דר"מ סבר טעמא משום קלקולא, הלכך נדר שאינו יכול להתיר יכול הוא לקלקל את הגט לאחר שנשא לאחר ויאמר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתיר לא הייתי מגרשה: שאינו צריך חקירת חכם. אלא הוא יכול להפר לא הוצרכו חכמים לאסור עליו מלהחזירה לפי שאינו יכול לקלקלה ולומר אילו הייתי יודע כפי נדר פתוח הוא ויהי לו להפר ולא היפר: **לא אסור** זה. שצריך חקירת חכם להחזיר: **אלא מפני זה**. שאינו צריך דנצריך לא היה לנו לחוש לקלקול לפי שאינו יכול לומר אילו הייתי יודע שחכם יכול להתירו לא הייתי מגרשך דאין אדם רואה שמתכווה אשתו צצית דין כפני חכם ליתך לצית דינו ולישאל על נדרה אלא מפני נדר שאינו צריך חכם ובעל יכול להפר אסרו את כולן שלא יאמר אילו הייתי יודע שהייתי יכול להפר לא הייתי מגרשך: **מעשה צידון כו'**. בגמ' מפרש מאי קאמר ומה אשמועינן: **מפני סיוקן העולם**. בגמ' מפרש: **גב'** **והוא שאמר לה**. בשעת גירושין:

לא יגנו ואמרי לה קורין בו מ"ד קורין בו דאמרי' מישראל זבניה או שקליה באונס כדי למוכרו לישראל ומ"ד יגנו שמה הוא כתבו ופסול. ותי' חזנא בריה דרבא מפשרוניא ס"ת ותפילין ומוזוות אפיקורוס ועובד כוכבים ועבד ואשה וקטן וכותי וישראל משומד פסולין שנאמר וקשרתם ותכתבם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה. ואשה אינה בקשירה דה"ל מצות עשה שהזמן גרמא דלילה ושבת לאו זמן תפילין נינהו ומסור וישראל אפיקורוס פרוק מעליהן עול שבוים ואע"ז דאשת מחביבא במוזהא כדתנן בברכות (דף כ) חייבים במוזהא כיון דאינה רשאית לכתוב תורה ותפילין אינה רשאית לכתוב מוזהא ולא ברעיה כתיבת מוזהא מחביבת ס"ת ותפילין וכל שפסול בזה פסול בזה: ת"ר מעלין על דמיהן עד כדי טרפעיקין מאי טרפעיקין אמר רב ששת אסתירה פי' סלע מדינה שהיא שמנית שסלע צורר דהיינו חצי דינר צורר ורשאין לקנות התפילין מן המוצאים כל זוג בחצי דינר ואין זו עילוי הניכר שיתנו לבם לשלול מהן. היאה טייעתא דאיתא חיתא דתפילי לקמיה דאבי א"ל אבי' והבתינהו ריש ריש בתמרי אימלי ויהרא שקלא שדנתהו בנהרא אמר אבי לא איבעי לי למולינהו באפה כולי האי: **מתני'** המוציא את אשתו משום ש"ר. כלומר שיצא עליה לעז של זנות לא יחזיר. משום נדר לא יחזיר ויורה

מנגרשך וגירשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן והוא